



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 7123/25

תחום החלטת מיסוי: תקינה חשבונאית ושוק ההון

הנושא: עקיבה חשבונאית בעסקת גידור - החלטת מיסוי בהסכם

1. עובדות

- 1.1. שותפות מוגבלת ישראלית (להלן: "השותפות") התאגדה במטרה לרכוש מתקן ייצור (להלן: "מתקן הייצור") ולהקים תשתית לפעילות הייצור בלבד. בעלי הזכויות בשותפות הינם חברות ישראליות בלבד אשר מחזיקות במלוא הזכויות בשותפות.
- 1.2. השותפות עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ומטבע הפעילות שלה הינו ש"ח.
- 1.3. הכנסותיה של השותפות נובעות מהפעלת מתקן הייצור וכוללות הכנסות בתעריף קבוע הצמוד למטבע זר (להלן: "הכנסות בתעריף קבוע").
- 1.4. בד בבד עם ביצוע ההתקשרות החוזית מניבת ההכנסות בתעריף קבוע, נטלה השותפות הלוואה במטבע זר לצורך מימון רכישת מתקן הייצור (להלן: "הלוואה במטבע זר"/ "ההלוואה").
- 1.5. קרן ההלוואה עתידה להיפרע, במועדים שבהם צפויות להתקבל הכנסות בתעריף קבוע.
- 1.6. על ההלוואה במטבע זר חלות הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים (להלן: "התקן").
- 1.7. נטילת ההלוואה במטבע זר ומועדי פירעונה אשר נקבעו בהתאם למועדי קבלת ההכנסות בתעריף הקבוע, נועדו לגדר את הסיכונים הכרוכים מהצמדת ההכנסות בתעריף קבוע למטבע הזר.
- 1.8. התנאים ליישום חשבונאות גידור בהתאם להוראות התקן מתקיימים לגבי ההלוואה, ובהתאם השותפות מיישמת חשבונאות גידור על פי הוראות התקן, כך שההלוואה במטבע זר מוגדרת כ"מכשיר מגדר" (להלן: "המכשיר המגדר") וההכנסות בתעריף הקבוע הצפויות מוגדרות כ"פריט מגודר" (להלן: "הפריט המגודר").
- 1.9. גידור לגביו מיושמת חשבונאות גידור, נעשה על ההכנסות בתעריף קבוע בלבד, כך שביום הראשון לגידור, חלק ההלוואה במטבע זר המוגדר כ"מכשיר מגדר" שווה בערכו לגובה ההכנסות בתעריף הקבוע הצפויות אשר מוגדרות כ"פריט מגודר".
- 1.10. בהתאם לטיפול חשבונאי זה, הפרשי השער בגין ההלוואה במטבע זר נזקפים בשוטף לקרן הון גידור בסעיף "רווח כולל אחר" וכאשר מוכרות ההכנסות בתעריף קבוע, אזי חלק יחסי מהפרשי השער שנוקפו לקרן הון בגין גידור (אותו חלק המיוחס להכנסות שהוכרו), נזקף מקרן ההון לדוח רווח והפסד.
- 1.11. כך, תוצאות המכשיר המגדר נזקפות לדוח רווח והפסד (לאחר שנרשמו בקרן הון כאמור לעיל), בד בבד כאשר נזקפות לדוח רווח והפסד תוצאות הפריט המגודר. באופן זה, נוצרת



החטיבה המקצועית

הקבלה בין ההכרה בהכנסה או בהוצאה בגין הפריט המגודר, לפי העניין, לבין הכרה בהכנסה או בהוצאה בגין המכשיר המגודר, בהתאמה.

2. הבקשה

לקבוע כי לצרכי מס תתבצע עקיבה אחר החשבונאות, כך שהחל ממועד יישום חשבונאות גידור, ההכרה לצרכי מס תהא בהתאם להכרה בהכנסות וההוצאות מהפריט המגודר.

3. החלטת המיסוי ותנאיה

- 3.1. ההכנסות וההוצאות אשר ינבעו מגידור ההכנסות לגביהן מיושמת חשבונאות גידור, ייחשבו כאינטגרליות להכנסות הצפויות מהפריט המגודר.
- 3.2. לאור האמור לעיל, תבוצע עקיבה לטיפול החשבונאי על פי התקן, כך שההכרה בתוצאות לצרכי מס תהא במועד ההכרה בתוצאות בדוח רווח והפסד בהתאם לתקן.
- 3.3. למען הסר ספק יובהר כי, הטיפול בהתאם להוראות סעיף 3.2 לעיל יתבצע באופן עקבי החל ממועד ביצוע הגידור לראשונה ועד לפירעון מלא של ההלוואה במטבע זר.
- 3.4. מובהר ומוסכם כי תוקף החלטת מיסוי זו יחול בנוגע להלוואה במטבע זר נשוא הבקשה בלבד.
- 3.5. החלטת מיסוי זו ניתנת בהסתמך על נכונות המוצהר ביחס לטיפול החשבונאי בדוחותיה הכספיים של השותפות.
- 3.6. בהחלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.